

1. 업무개요

부산울산경남환경본부 ☒☒☒☒☒☒처 ☒☒☒☒☒☒부·㉠부는 유해화학물질 취급시설 설치·정기·수시 검사, 취급시설 안전진단, 중소 규모 사업장 화학안전관리 지원사업 등을 수행하고 있다.

그리고, ㉡㉡㉡㉡㉡㉡단 ㉢㉢㉢㉢㉢㉢처 ㉣㉣㉣㉣㉣㉣부(이하 “㉣㉣㉣㉣㉣㉣부“라 함)는 유해화학물질 취급시설을 보유하고 있는 사업장이 화학물질관리법에 따라 해당 시설의 주기적인 검사 및 안전진단을 받을 수 있도록 신청서 접수 등의 업무를 지원하는 유해화학물질 취급시설 검사관리 시스템(이하 “정보시스템”이라 함)을 운영하고 있다.

[그림 1] 정보시스템 현황

<생략>	<생략>	<생략>
누리집 메인화면	시설검사 신청화면	

2. 관련규정 및 판단기준

「유해화학물질 취급시설에 대한 검사 및 안전진단 업무처리예규」 제8조 (검사 결과처리)에서는 검사일로부터 00일 이내에 신청인에게 검사결과를 교부

하도록 규정하고 있으며, 신청인이 검사 결과 부적합 통보(유선 또는 문자메시지 포함)를 받은 날로부터 0개월 이내에 부적합 사항을 개선한 후 재검사를 신청한 경우에는 0회에 한해 검사 수수료를 면제하도록 규정하고 있다.

[표 1] 유해화학물질 취급시설 검사 수수료 납부 대상 여부

유형	대상	검사 결과 처리 기한	수수료 납부 대상 여부
일반검사	신규, 정기, 수시	00일 이내	납부 대상
재검사	부적합 통보건		납부 대상(0개월 이내 신청 건 면제)

그리고, 기간의 계산은 법령, 재판상의 처분 또는 법률행위에 다른 정한 바가 없으면 「민법」 제6장(기간) 규정에 의하도록 되어있다.

「민법」 제6장 제157조(기간의 기산점)에서는 기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 기간의 초일은 산입하지 아니한다고 명시되어 있고, 같은 법 제160조 제2항에서 주, 월 또는 연의 처음으로부터 기간을 기산하지 아니하는 때에는 최후의 주, 월 또는 연에서 그 기산일에 해당하는 날의 전일로 기간이 만료한다고 되어 있다.

[표 2] 민법 기간 계산 기준

제157조(기간의 기산점) 기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 기간의 초일은 산입하지 아니한다. 그러나 그 기간이 오전 영시로부터 시작하는 때에는 그러하지 아니하다.
제159조(기간의 만료점) 기간을 일, 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 기간말일의 종료로 기간이 만료한다.
제160조(역에 의한 계산) ①기간을 주, 월 또는 연으로 정한 때에는 역에 의하여 계산한다. ②주, 월 또는 연의 처음으로부터 기간을 기산하지 아니하는 때에는 최후의 주, 월 또는 연에서 그 기산일에 해당하는 날의 전일로 기간이 만료한다. ③월 또는 연으로 정한 경우에 최종의 월에 해당일이 없는 때에는 그 월의 말일로 기간이 만료한다.

따라서, 유해화학물질 취급시설에 대한 검사 결과에 따른 부적합 통보일이 0000년 0월 00일인 경우 첫날을 불산입하여 0월 00일부터 기산하고, 0개월 후인 0월 00일의 전일인 0월 00일까지 재검사를 신청한 건에 대해서는 수수료를 면제하는 것이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 관련 업무를 처리하는 정보시스템에서는 부적합 통보일을 기산일에 포함하여 단순히 00일을 경과일수로 계산하도록 설계되어 있어, 수수료 면제 기한을 0000년 0월 00일로 잘못 산정하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 3] 재검사 수수료 면제 기한 예시

유형	수수료 면제 대상	부적합 통보일	정보시스템 면제 기준일	적정 면제 기준일
재검사	부적합 통보 후 0개월 이내 신청	0000. 0. 00.	0000. 0. 00.	0000. 0. 00.

이렇게 정보시스템의 문제점이 확인됨에 따라 0000년부터 감사일 현재까지 정보시스템을 통한 수수료 부과의 적정성을 검토한 결과, 법령상 기한 내에 재검사를 신청하였음에도 정보시스템상 기한 초과로 처리되어 수수료 면제 혜택을 받지 못한 사례가 0건 확인되었다.

(주)㉠㉠㉠화학은 0000년 0월 00일 검사 결과 부적합 통보를 받은 후 0개월 이내인 0000년 0월 00일 재검사를 신청하였으나, 정보시스템에서는 재신청 기간을 00일로 계산하여 수수료를 면제하지 않고 부과하였다.

[표 4] 재검사 수수료 부과 적정성 확인 결과

사업장명	① 부적합 통보일	② 재검사 신청일	재신청 기간(②-①)	수수료	비고
(주)㉠㉠㉠화학	0000-00-00	0000-00-00	00일	0,000,000원	수수료 면제대상이나, 수수료 부과

따라서, (u)(u)(u)(u)(u)(u)부는 잘못 부과된 유해화학물질 취급시설 재검사 수수료를 조속히 반환하고, 정보시스템 면제기한 산정 기준이 법령에 따라 일관되게 적용되도록 재검토할 필요가 있다.

4. 조치할 사항

① (s)(s)(s)(s)(s)(s)단장((t)(t)(t)(t)(t)(t)처장)은 잘못 부과된 유해화학물질 취급시설 재검사 수수료를 반환하시기 바랍니다. 【시정(환급)】

② (s)(s)(s)(s)(s)(s)단장((t)(t)(t)(t)(t)(t)처장)은 유해화학물질 취급시설 검사관리 시스템의 수수료 면제기한 산정 방식이 법령에 부합하도록 관련 기능을 정비하시기 바랍니다. 【시정(기타)】